

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 762/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย วิทยา เดชไกรทอง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ไม่มีพยานอื่นมาสืบสนับสนุนให้เห็นว่า จำเลยที่ 6 ได้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ปล้นทรัพย์อย่างไร คงมีแต่บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 6 ว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยทั้งหกได้ร่วมกันวางแผนที่จะปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย คำให้การของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ให้การถึงจำเลยที่ 6 เป็นคำขัดทอดผู้ต้องหาด้วยตนเอง ลำพังเพียงคำให้การชั้นสอบสวนจึงมีน้ำหนักน้อยไม่สามารถฟังลงโทษจำเลยที่ 6 ได้ หลังวันเกิดเหตุแล้ว จำเลยที่ 6 ช่วยพาจำเลยที่ 1 ไปขายอาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 ได้มาจากการปล้นทรัพย์ ไม่เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 6 ไม่มีความผิดฐานสนับสนุนผู้อื่นกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 33 และริบของกลาง ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์รวม 31,350 บาท แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบ 340 ตี และจำเลยที่ 6 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบ 86 จำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 คนละ 18 ปี จำคุกจำเลยที่ 6 กำหนด 8 ปี คำรับของจำเลยทั้งหกในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 คนละ 12 ปี จำคุกจำเลยที่ 6 มีกำหนด 5 ปี 4 เดือน ริมของกลางเว้นแต่รถจักรยานยนต์และอาวุธปืนลูกซอง 5 นัด ของกลางให้คืนเจ้าของและให้จำเลยทั้งหกร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนรวม 25,350 บาทแก่เจ้าของ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 และที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับจำเลยที่ 6 ให้ยกฟ้อง นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนเข้าปล้นเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายตามฟ้องไป ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งหกกล่าวหาและฟ้องเป็นคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ตามฟ้อง ส่วนจำเลยที่ 6 ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์สินจำเลยที่ 2 และที่ 6 อุทธรณ์ แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 6 จำเลยนอกนั้นคงลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์จึงมีเพียง

ว่าจำเลยที่ 6 ได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ดังศาลชั้นต้นพิพากษาหรือไม่ เห็นว่า คดีสำหรับจำเลยที่ 6 "โจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่ 6 ได้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 เข้าปล้นทรัพย์อย่างไรบ้าง โจทก์คงมีแต่บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 6 ที่ให้การว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยทั้งหกได้ร่วมกันวางแผนที่จะปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย แต่เมื่อถึงวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 6 มิได้ไปร่วมปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายด้วย คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ที่ให้การถึงจำเลยที่ 6 เป็นคำขัดทอดของผู้ต้องหาด้วยตนเอง ส่วนคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 6 จำเลยที่ 6 ก็ต่อสู้ว่าเป็นคำให้การที่ได้มาโดยมิชอบ ลำพังเพียงคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวโดยโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนจึงมีน้ำหนักน้อย" แม้จากคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวจะได้ความว่า หลังจากวันปล้นทรัพย์ 16 ถึง 17 วัน จำเลยที่ 1 นำอาวุธปืนลูกซอง 5 นัดที่ได้มาจากการปล้นมาขอให้จำเลยที่ 6 ช่วยนำไปจำหน่าย จำเลยที่ 6 ก็ได้พาจำเลยที่ 1 ไปขายอาวุธปืนดังกล่าวแก่นายวิฑูรย์ แล้วจำเลยที่ 6 ได้พาพนักงานสอบสวนไปยึดอาวุธปืนดังกล่าวมาได้จากนายวิฑูรย์ก็ตาม การกระทำของจำเลยที่ 6 หลังวันเกิดเหตุนี้นอกจากจะไม่เป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดแล้ว ก็ไม่อาจนำไปสนับสนุนให้ฟังได้ว่าจำเลยที่ 6 ได้ร่วมวางแผนปล้นทรัพย์ก่อนเกิดเหตุจริง คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 6 ได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เพ็ง เพ็งนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ